

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
4756/2533

กระทรวงการคลัง  
นาวาอากาศโท อุด ม นุชนนท์

โจทก์  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 448

จำเลยยังคงครอบครองสถานที่เช่าอยู่ทั้ง ๆ ที่สัญญาเช่าได้สิ้นสุดลงเนื่องจากโจทก์ได้บอกเลิกการเช่าแล้วนั้น ถือได้ว่าจำเลยกระทำละเมิดต่อโจทก์ต่อเนื่องกันตลอดมาจนถึงวันที่จำเลยออกจากสถานที่เช่าและส่งมอบคืนแก่โจทก์ แต่ค่าเสียหายส่วนที่โจทก์เรียกร้องเมื่อพ้นกำหนดเวลา 1 ปี นับแต่โจทก์ได้รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงใช้ค่าสินไหมทดแทน ย่อมขาดอายุความตามนัยแห่ง ป.พ.พ. มาตรา 448 วรรคแรก เมื่อโจทก์ไม่อาจจัดให้ผู้ประมุขได้เข้าทำสัญญาเช่าที่พิพาทภายในเวลาที่กำหนดไว้ได้ เนื่องจากจำเลยยังไม่ส่งมอบสถานที่เช่าคืน ผู้ประมุขจึงบอกเลิกการประมุขและขอเงินประกันคืนทำให้โจทก์หมดสิทธิที่จะได้รับเงินค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่าทรัพย์สินจำนวนดังกล่าวซึ่งนับว่าการกระทำละเมิดของจำเลยก่อให้เกิดความเสียหายในส่วนนี้แก่โจทก์เป็นพิเศษแล้ว แต่โจทก์รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงใช้ค่าสินไหมทดแทนในส่วนนี้แล้วในวันที่โจทก์คืนเงินประกันการประมุขไป เมื่อโจทก์นำคดีมาฟ้องเกินกว่า 1 ปีนับแต่วันดังกล่าว ฟ้องโจทก์ส่วนนี้จึงขาดอายุความ.

โจทก์ฟ้องขอให้ขับไล่จำเลยและบริวารออกไปจากสถานที่ของโจทก์ภายในท่าอากาศยานเชียงใหม่ และส่งมอบสถานที่ดังกล่าวคืนโจทก์ห้ามมิให้จำเลยและบริวารเข้ามาเกี่ยวข้องต่อไป และให้จำเลยชดเชยค่าเสียหาย 563,999 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จให้จำเลยใช้ค่าเสียหายนับแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2527 ในอัตราเดือนละ 1,800 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีทุกเดือนจนกว่าจะส่งมอบสถานที่คืนให้โจทก์

จำเลยให้การและแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การว่า บริเวณสถานที่ภายในอาคารท่าอากาศยานเชียงใหม่ไม่ใช่ที่ราชพัสดุ และไม่ใช่ทรัพย์สินของโจทก์ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเพราะจำเลยไม่มีนิติสัมพันธ์ใด ๆ กับโจทก์จำเลยไม่เคยรับหนังสือบอกเลิกการเช่าตามหนังสือมอบอำนาจเอกสารท้ายฟ้อง การมอบอำนาจเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง และเป็นเอกสารปลอมโจทก์ไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากจำเลย เพราะจำเลยชำระค่าเช่าแก่กรมการบินพาณิชย์เรื่อยมา สัญญาเช่าระหว่างจำเลยกับกรมการบินพาณิชย์ยังไม่ระงับค่าเสียหายที่โจทก์เรียกนั้นสูงเกินความเป็นจริง ส่วนค่าเสียหายในพฤติการณ์พิเศษนั้นโจทก์เรียกจากจำเลยไม่ได้ เนื่องจากจำเลยไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายใดแก่โจทก์หากจำเลยส่งสถานที่เช่าคืนแก่ผู้ให้เช่า ผู้ให้เช่าชอบที่จะส่งสถานที่เช่าแก่ผู้ที่ประมูลได้และย่อมมีสิทธิจะได้รับเงินค่าประมูลจำนวน 509,999 บาทจากผู้ประมูลอยู่แล้วค่าเสียหายส่วนนี้สูงเกินไป ฟ้องโจทก์ขาดอายุความและเคลือบคลุม ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยใช้ค่าเสียหายเดือนละ 1,800 บาทมีกำหนด 1 ปี และค่าเสียหายเดือนละ 1,800 บาท นับแต่วันฟ้องถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2527 พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

โจทก์และจำเลยอุทธรณ์

## ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

### โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...พยานหลักฐานที่คู่ความนำเสนอรับกันฟังได้เป็นยุติว่า จำเลยได้เช่าสถานที่ของโจทก์ภายในท่าอากาศยานเชียงใหม่ เนื้อที่ 18 ตารางวา เมตร ใช้เป็นที่ขายของที่ระลึก ระยะเวลาการเช่า 1 ปี ค่าเช่าเดือนละ 1,800 บาท เมื่อครบกำหนดแล้วจำเลยยังคงครอบครองสถานที่เช่า และชำระค่าเช่าต่อไปซึ่งถือเท่ากับโจทก์จำเลยได้ทำสัญญาเช่ากันใหม่โดยไม่มีกำหนดเวลา ต่อมาวันที่ 21 ธันวาคม 2524 โจทก์มีหนังสือแจ้งบอกเลิกการเช่าแก่จำเลยขอให้จำเลยส่งมอบสถานที่เช่าคืนโจทก์ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2525 จำเลยทราบแล้ว ได้ยุติการชำระค่าเช่าตั้งแต่งวดเดือนกุมภาพันธ์ 2525 เป็นต้นไป... แต่ขณะเดียวกันจำเลยก็เพิกเฉย ไม่ยอมออกจากสถานที่เช่าและส่งมอบคืนโจทก์ ทำให้โจทก์เสียหาย และในวันที่ 21 ธันวาคม 2524 นั้นเอง โจทก์ได้ประกาศเปิดประมูลค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่าสถานที่ดังกล่าวซึ่งครอบครองอยู่ ปรากฏว่าเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2525 นางสาวอารีย์ บุรณปกรณ์ เสนอให้ค่าธรรมเนียมสูงสุดเป็นเงิน 509,999 บาท และเป็นผู้ประมูลได้ แต่โจทก์ไม่สามารถจัดให้นางสาวอารีย์เข้าใช้ประโยชน์และทำสัญญาเช่าได้เนื่องจากจำเลยยังคงครอบครองสถานที่เช่าอยู่โดยไม่ยอมส่งมอบคืนโจทก์ นางสาวอารีย์จึงบอกเลิกการประมูลต่อโจทก์ และขอเงินประกันการประมูลจำนวน 10,000 บาท คืน ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของโจทก์รับทราบแล้วเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2525 ตามเอกสารหมายเลข ป.จ.26 ทำให้โจทก์เสียหายไม่ได้เงินค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่าทรัพย์สินจำนวน 509,999 บาท และต้องคืนเงินประกันการประมูลจำนวน 10,000 บาท ให้นางสาวอารีย์ไป โจทก์จึงมาฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจำเลยเป็นคดีนี้เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2527 แต่จำเลยก็ยังคงครอบครองสถานที่ดังกล่าวแล้วต่อมาจนกระทั่งวันที่ 30 พฤศจิกายน 2527 จึงได้ออกจากสถานที่เช่าที่ครอบครองอยู่และส่งคืนโจทก์ ตาม

ข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว กรณีที่จำเลยยังคงครอบครองสถานที่เช่าอยู่ทั้ง ๆ ที่สัญญาเช่าได้สิ้นสุดลงแล้วเนื่องจากโจทก์ได้บอกเลิกการเช่าแล้วนั้น ถือได้ว่าจำเลยกระทำละเมิดต่อโจทก์ต่อเนื่องกันตลอดมาจนถึงวันที่จำเลยออกจากสถานที่เช่าและส่งมอบคืนแก่โจทก์ แต่ค่าเสียหายส่วนที่โจทก์เรียกร้องเมื่อพ้นกำหนดเวลา 1 ปี นับแต่โจทก์ได้รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงใช้ค่าสินไหมทดแทนย่อมขาดอายุความตามนับแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448 วรรคแรก คดีนี้โจทก์ทำหนังสือมอบอำนาจให้ฟ้องขับไล่และเรียกค่าเสียหายจากจำเลยเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2525 ตามหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข ป.จ.5 แสดงว่าโจทก์ได้รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงใช้ค่าสินไหมทดแทนแล้วในวันดังกล่าว โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2527 ดังนั้น สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 22 สิงหาคม 2527 ดังนั้น สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 22 สิงหาคม 2526 จึงขาดอายุความแล้ว เพราะโจทก์ฟ้องเรียกจากจำเลยเมื่อเกิน 1 ปี นับแต่วันที่โจทก์รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงใช้ค่าเสียหายดังกล่าว ส่วนค่าเสียหายเนื่องจากโจทก์ขาดรายได้จากเงินประมวลค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่าทรัพย์สินจำนวน 509,999 บาทนั้น โจทก์ฟ้องให้จำเลยชดเชยให้ในฐานะเป็นค่าเสียหายในมูลละเมิดเช่นเดียวกัน มิได้ตั้งรูปคดีฟ้องร้องในฐานะเป็นค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายที่เนื่องมาจากจำเลยผิดสัญญาไม่ส่งมอบสถานที่เช่าคืนในเมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุดลงแล้ว จึงมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยเพียงว่า ค่าฟ้องของโจทก์ในส่วนนี้ขาดอายุความเรียกร้องค่าเสียหายในมูลละเมิดหรือไม่ เท่านั้น ซึ่งในกรณีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่าโจทก์ไม่อาจจัดให้นางสาวอารีย์ผู้ประมวลได้เข้าทำสัญญาเช่าที่พิพาทภายในเวลาที่กำหนดไว้ได้ เนื่องจากจำเลยยังไม่ส่งมอบสถานที่เช่าคืน ผู้ประมวลจึงบอกเลิกการประมวลและขอเงินประกันคืนและเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของโจทก์ก็ทราบแล้วเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2526 ซึ่งหลังจากนั้นก็ได้อคืนเงินประกันการประมวลไป โจทก์จึงหมดสิทธิที่จะได้รับเงินค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่าทรัพย์สินจำนวนดังกล่าวในวันที่ 26 พฤษภาคม 2526 นั้นเอง

นับว่าการกระทำละเมิดของจำเลยก่อให้เกิดความเสียหายในส่วนนี้แก่โจทก์เป็นพิเศษแล้วและโจทก์รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงใช้ค่าสินไหมทดแทนในส่วนนี้แล้วในวันดังกล่าว การที่โจทก์นำคดีมาฟ้องเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2527 ดังกล่าวมาแล้ว คำฟ้องของโจทก์ในส่วนนี้จึงขาดอายุความเช่นเดียวกัน..."

พิพากษายืน.

(สวิน อักษรายุธ-เรียร ยุงทอง-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ